



PENETAPAN

Nomor 2582/Pdt.P/2026/PN.Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan dari :

SUJOKO, NIK 3578081205770002, tempat / tanggal lahir, Surabaya, 12 Mei 1977, jenis kelamin laki - laki, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Jojoran 3/140 RT/RW 007/012 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya, Kota Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2026, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 26 Agustus 2026, terdaftar dibawah Register Nomor 2582/Pdt.P/ 2026/PN.Sby, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah Warga Negara Indonesia dan tercatat dalam daftar kependudukan atas nama SUJOKO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3578081205770002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 11-02-2021;
2. Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3578080101087221 atas nama SUJOKO yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 28-04-2023
3. Bahwa PEMOHON telah terdaftar pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-03062025-0071 atas nama SUJOKO anak dari Ayah SANAN dan Ibu KAMI yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 3 Juni 2025;

Hal.1 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



4. Bahwa PEMOHON atas nama SUJOKO telah melangsungkan perkawinan dengan Istrinya bernama DIA KARIATI di Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya pada tanggal 24 Februari 1997, sebagaimana tercatat dalam Surat Nikah Nomor 3212/52/2/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya;

5. Bahwa Orang Tua PEMOHON atas nama SANAN telah melangsungkan perkawinan dengan Istrinya bernama KAMI di Kecamatan Grogol pada tanggal 18 Juli 1966, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 61 /94/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol tertanggal 16 Juli 1966;

6. Bahwa Ibu PEMOHON atas nama KAMI sedang melakukan Pemeriksaan lebih lanjut dengan di diagnosa Komplikasi yang dikeluarkan oleh Puskesmas Mojo Dinas Kesehatan Kota Surabaya yang dikeluarkan oleh 24 Juli 2026;

7. Bahwa saat ini PEMOHON hendak mencatat Kematian Almarhum Bapak PEMOHON yang telah meninggal dunia sebagaimana Surat Pernyataan Tentang Kematian yang ditandatangani oleh PEMOHON serta diketahui oleh RT, RW Setempat dan 2 orang saksi yang intinya menyatakan bahwa Alm SANAN selaku Bapak dari Pemohon, telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2000;

8. Bahwa selanjutnya PEMOHON saat ini berniat untuk mencatatkan kematian Bapak Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dan berdasarkan Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya memang kematian atas nama SANAN yang meninggal di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2000 belum tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No: 400.13.3.1/13371/436.11.7/2026 tertanggal 14-07-2026;

9. Bahwa syarat pencatatan kematian, atas nama SANAN tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya mensyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu
Hal.2 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



sebagaimana yang tertulis dalam surat dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagaimana surat permohonan penetapan PN No: 400.13.3.1/13372/436.11.7/2026 Tertanggal 14-07-2026;

10. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian yang terlambat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya terlebih dahulu diperlukan ijin dari Pengadilan berupa Penetapan;

11. Bahwa oleh karena PEMOHON berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya maka permohonan diajukan oleh PEMOHON di Pengadilan Negeri Surabaya.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya agar berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON.
2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian BAPAK PEMOHON atas nama SANAN Yang telah meninggal dunia di Surabaya, 10 Oktober 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya.
3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SANAN Yang telah meninggal dunia di Surabaya, 10 Oktober 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada PEMOHON.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

Hal.3 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk NIK 3578081205770002, atas nama SUJOKO tertanggal 11 Februari 2021, bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai asli Kartu Keluarga Nomor 3578080101087221 atas nama Kepala Keluarga Sujoko, tertanggal 28 April 2023, bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LT-03062025-0071 atas nama SUJOKO yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 3 Juni 2025, bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai asli Kutipan Akta Nikah Nomor 3212/52/2/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambak Sari Kota Surabaya tanggal 24 Februari 1997, bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai asli Surat Konfirmasi Keabsahan Akta Kematian No: 400.13.3.1/13371/436.11.7/2026 tertanggal 14 Juli 2026, bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai asli surat permohonan penetapan PN No: 400.13.3.1/13372/436.11.7/2026 Tertanggal 14 Juli 2026, bukti P-6;
7. Fotocopy sesuai asli Surat Nikah Nomor 61 /94/1966 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol tertanggal 16 Juli 1966, bukti P-7 ;
8. Fotocopy sesuai asli Pemeriksaan lebih lanjut dari Puskesmas Mojo Kota Surabaya tanggal 24 Juli 2026, bukti P-8 ;
9. Fotocopy sesuai asli Surat Pernyataan Kematian tertanggal 20 Juli 2026 , bukti P-9 ;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. Saksi **Patgundjadi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saksi tahu Pemohon anak dari Bapak Sanan dan Ibu Kami;
- Bahwa dari perkawinan Orang tua Pemohon telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan diantaranya adalah Pemohon;
- Bahwa Bapak Sanan telah meninggal dunia;

Hal.4 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kematian Bapak Kandung Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan dan belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ketidaktahuan Pemohon tentang Hukum Pencatatan kematian, hingga saat ini kematian Bapak Kandung kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran kematian untuk Bapak kandung Pemohon tersebut tapi ditolak karena terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. Saksi **Wahyudi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa rumah saksi dengan pemohon kurang lebih 50 meter;
- Bahwa saksi tahu Pemohon anak dari Bapak Sanan dan Ibu Kami;
- Bahwa dari perkawinan mereka telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa Bapak Sanan telah meninggal dunia;
- Bahwa kematian Bapak Kandung Pemohon sampai dengan saat ini belum pernah dilaporkan dan belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan ketidaktahuan Pemohon tentang Hukum Pencatatan kematian, hingga saat ini kematian Bapak Kandung kandung Pemohon tersebut belum dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah datang ke Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pendaftaran kematian untuk Bapak kandung Pemohon tersebut tapi ditolak karena terlebih dahulu harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang bahwa atas keterangan dari kedua saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan benar;

Hal.5 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya adalah mohon penetapan tentang peristiwa kematian terhadap Bapak kandung Pemohon yang bernama SANAN yang meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 44 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian; Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk dan kartu keluarga ditemukan fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jojoran 3/140 RT/RW: 007/012 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, sehingga Pengadilan Negeri Surabaya berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang bernama Patgundjajadi dan keterangan saksi Wahyudi menerangkan bahwa Pemohon adalah Anak kandung dari SANAN, dimana Ayah Kandung Pemohon yang bernama SANAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000 namun kematian dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama SANAN belum dicatat pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-2 berupa kartu keluarga milik Pemohon dan bukti surat yang bertanda P-3 berupa kutipan akta kelahiran milik Pemohon, ditemukan fakta bahwa orang Tua Pemohon bernama **SANAN** dan **KAMI**;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa konfirmasi keabsahan akta kematian, bukti surat bertanda P-6 berupa permohonan penetapan PN, bukti surat bertanda P-9 berupa surat pernyataan kematian ditemukan fakta bahwa Ayah Kandung Pemohon yang bernama SANAN telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2000 di Surabaya dan
Hal.6 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dimakamkan di Makam Islam Jl Jojoran 3, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Kota Surabaya dan sampai dengan sekarang kematian dari Ayah Kandung Pemohon yang bernama SANAN belum di catatkan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat hubungan antara Pemohon dan SANAN adalah Anak dan Orang Tua kandung dan sampai sekarang kematian dari SANAN belum didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil sehingga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan sebagai tindak lanjut proses administrasi pencatan, maka Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berkewajiban untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk dicatat dalam Register kematian Tahun yang sedang berjalan sesuai ketentuan Pasal 44 (1) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan bersifat volunter maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan pasal 50 (1), Pasal 52 (2) UU No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No.49 Tahun 2009, Pasal 44 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2006 dan Peraturan perundang - undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi ijin kepada PEMOHON untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang bernama SANAN yang telah meninggal dunia di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
 3. Memerintahkan PEMOHON untuk melaporkan Penetapan Pencatatan Kematian tersebut dalam waktu 30 hari setelah diterimanya Salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan
- Hal.7 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Surabaya untuk menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama SANAN yang meninggal di Surabaya pada tanggal 10 Oktober 2000 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dalam Register Pencatatan Kematian tahun yang sedang berjalan yang diperuntukkan untuk itu;

4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 09 September 2026, oleh kami Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,
-Ttd-

Nurul Evarani, S.H.,M.H

Hakim,
-Ttd-

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H

Perincian biaya :

1.....	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2.....	Biaya Proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3.....	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
4.....	Materai Penetapan	Rp. 10.000,00
5.....	Redaksi Penetapan	Rp. 10.000,00
Jumlah.....	Rp. 110.000,00	

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.8 Penetapan No.2582/Pdt.P/2026/PN.Sby